

**ORIGINAL**

**GOBIERNO DE PUERTO RICO**

20<sup>ma</sup> Asamblea  
Legislativa

4<sup>ta</sup> Sesión  
Ordinaria

**SENADO DE PUERTO RICO**

**P. de la C. 281**

**SEGUNDO INFORME NEGATIVO**

21 de agosto de 2026

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

RECIBIDO AGO21'26PM2:29

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

La Comisión de Turismo y Recursos Naturales y Ambientales, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación del P. de la C. 281.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**

El Proyecto de la C. 281 tiene como finalidad "añadir un inciso (y) al Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", a los fines de otorgarle al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) la autoridad legal para intervenir sin solicitud previa en situaciones de emergencia relacionadas con la erosión costera; de manera tal que puedan intervenir bajo el concepto de adaptación y mitigación de protección y tomar acción inmediata para llevar a cabo mejoras o proyectos de mitigación a corto plazo."

**INTRODUCCIÓN**

La protección de la zona marítimo terrestre constituye una responsabilidad indelegable del Estado, particularmente ante la creciente incidencia de fenómenos asociados al cambio climático que amenazan la integridad de los recursos naturales, la seguridad de las comunidades y la infraestructura crítica de nuestro archipiélago. En años recientes, Puerto Rico ha experimentado una aceleración en los efectos de estos cambios ambientales, los cuales se reflejan con especial intensidad en el deterioro progresivo de sus costas, evidenciando la necesidad de fortalecer las herramientas

*perb*



jurídicas y administrativas disponibles para atender estas situaciones con la urgencia que ameritan.

Entre las manifestaciones más significativas de esta realidad se encuentra el incremento sostenido del nivel del mar, fenómeno que ha provocado una transformación acelerada de los ecosistemas costeros. La intrusión de las aguas marinas sobre terrenos previamente estables ha ocasionado la pérdida de playas y la erosión de la línea costera, afectando terrenos agrícolas, carreteras, viviendas, instalaciones recreativas y demás infraestructura ubicada en áreas litorales. De igual forma, la inundación de humedales y la salinización de acuíferos representan amenazas directas para la disponibilidad de recursos hídricos y para la estabilidad de ecosistemas cuya conservación resulta indispensable para la biodiversidad del archipiélago.

Las consecuencias ambientales de estos procesos comprometen la supervivencia de numerosas especies de flora y fauna que dependen de estos hábitats para su reproducción y desarrollo. La reducción de áreas de anidaje, alimentación y refugio para aves, peces, plantas y otros organismos afecta el equilibrio ecológico de las costas puertorriqueñas y disminuye la capacidad natural de estos ecosistemas para resistir futuros eventos atmosféricos.

Por otro lado, las comunidades establecidas en las zonas costeras enfrentan una exposición cada vez mayor a inundaciones, pérdida de terrenos y daños a la propiedad, situación que pone en riesgo la seguridad, el patrimonio y la calidad de vida de miles de ciudadanos. De mantenerse la tendencia ascendente del nivel del mar, numerosas familias podrían verse obligadas a desplazarse de sus lugares de residencia, generando importantes repercusiones demográficas, económicas y sociales para los municipios costeros y para el País en general.

Tomando en consideración esta realidad, resulta indispensable que las agencias responsables de la conservación y administración de los recursos naturales cuenten con facultades legales suficientemente amplias para responder de manera inmediata cuando se identifiquen situaciones de emergencia que amenacen la vida humana, la propiedad o la estabilidad de los ecosistemas costeros. La capacidad de ejecutar medidas provisionales y de mitigación temprana constituye un elemento esencial para reducir los daños mientras se desarrollan soluciones permanentes.



Actualmente, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en adelante DRNA, es la entidad gubernamental encargada de implantar la política pública relacionada con la protección, conservación, administración y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de Puerto Rico. En virtud de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", el Secretario o Secretaria de dicha dependencia posee la responsabilidad de ejercer la vigilancia, conservación y administración de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos y la zona marítimo-terrestre. De igual forma, mediante el Reglamento Núm. 4860 de 29 de diciembre de 1992, se estableció el marco regulatorio para el aprovechamiento, vigilancia y conservación de estos recursos.

Ahora bien, la experiencia reciente ha evidenciado limitaciones operacionales derivadas de la interpretación del marco jurídico vigente. Diversas situaciones de erosión costera registradas en municipios como Loíza, Barceloneta, Manatí, Arecibo, San Juan, Rincón y Cabo Rojo han requerido respuestas urgentes por parte del Estado. En varios de estos casos, las autoridades competentes certificaron formalmente estados de emergencia debido al deterioro acelerado de la costa y al riesgo que representaban para las comunidades afectadas. Sin embargo, aun existiendo dichas certificaciones, la intervención inmediata del Departamento se ha visto limitada por el criterio administrativo de que resulta necesaria la presentación previa de solicitudes de permisos o de propuestas de mitigación por parte de ciudadanos, municipios u otras entidades interesadas.

Esta situación ha puesto de manifiesto la existencia de obstáculos burocráticos que, en la práctica, retrasan la implantación de medidas correctivas precisamente en momentos en que la rapidez de la intervención resulta determinante para minimizar daños mayores. Aunque el Reglamento Núm. 4860 reconoce la posibilidad de adoptar acciones de emergencia, la ausencia de una autorización legal expresa para actuar de iniciativa propia ha generado incertidumbre respecto al alcance de las facultades del Departamento, limitando su capacidad de respuesta ante escenarios que requieren actuaciones inmediatas.

El Departamento de Seguridad Pública certificó estados de emergencia relacionados con la erosión costera en comunidades de Loíza y en determinadas playas del municipio de Barceloneta. Estas certificaciones facultan la adopción de medidas temporeras dirigidas a proteger las áreas impactadas conforme al referido reglamento. Sin embargo, la falta de solicitudes formales para la ejecución de dichas acciones ha



impedido que las soluciones provisionales sean implementadas con la prontitud requerida, prolongando la exposición de estas comunidades a riesgos ambientales y de seguridad.

Ante este panorama, esta medida reconoce la necesidad de robustecer el marco jurídico vigente mediante enmiendas a la Ley Orgánica del DRNA, y se presenta a los fines de conferir a dicha agencia autoridad expresa para intervenir de oficio cuando existan situaciones de emergencia relacionadas con la erosión costera. El propósito de esta iniciativa consiste en eliminar los impedimentos administrativos que actualmente condicionan la actuación gubernamental a la presentación de solicitudes por parte de terceros y asegurar que la agencia especializada pueda ejercer oportunamente sus funciones de protección ambiental.

Conceder al DRNA la facultad de iniciar acciones preventivas y remediativas sin necesidad de requerimiento previo permitirá responder con mayor agilidad a eventos que amenacen los recursos naturales, la infraestructura y la vida humana. De igual forma, fortalecerá la capacidad institucional del Estado para implantar soluciones temporeras mientras se desarrollan medidas permanentes de adaptación y mitigación, reafirmando el compromiso gubernamental con la protección del patrimonio natural de Puerto Rico y con la seguridad de las comunidades que dependen de la estabilidad de sus zonas costeras.

### **ANÁLISIS DE LA MEDIDA**

La Comisión de Turismo y Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, como parte de la evaluación del P. de la C. 281 solicitó el memorial explicativo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales enviado a la Cámara de Representantes y solicitó el Informe sobre el Efecto Fiscal preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

#### **Departamento de Recursos Naturales y Ambientales**

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales establece que la Ley 23 de 1972, ante, es el estatuto que le impone la responsabilidad de poner en vigor programas para la utilización y conservación del ambiente y de los recursos naturales de Puerto Rico. De igual forma, la Ley 171 conocida como "Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018", según enmendada, el DRNA es la agencia responsable de los recursos naturales, el ambiente, el manejo adecuado de desperdicios



sólidos, el establecimiento y administración de los Parques Nacionales, centros vacaciones y balnearios públicos". Esto a su vez incluye los bienes de dominio público marítimo terrestre y la protección de la vida silvestre, arrecifes de coral, bosques, etcétera.

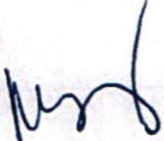
Según el memorial explicativo provisto, el DRNA manifiesta que la erosión costera es un problema dinámico y constante que ocurre a nivel internacional susceptible de exacerbarse por diferentes factores, incluyendo los atmosféricos y prácticas inadecuadas. La gran mayoría de los municipios costeros, por no decir todos, tienen algún problema de erosión costera. Entre los municipios con problemas de erosión costera se encuentran: Toa Baja, Dorado, Vega Alta, Vega Baja, Luquillo, Humacao, Arroyo, Patillas y Ponce. Ahora bien, los municipios con erosión costera a niveles preocupantes y que requieren acción a corto plazo son: Cabo Rojo, Rincón, Aguadilla, Hatillo, Arecibo, San Juan, Carolina, Loíza, Culebra, Vieques y Salinas.

Con la intención de atender la erosión costera con urgencia y apremio, el DRNA menciona que deben enfocarse en proyectos que ganen el terreno al mar, proteger el litoral, retroceder asentamientos o infraestructuras a través de relocalizaciones y de ser necesario, permitir que el proceso natural continúe su curso. Para ello, el Departamento cuenta con el Reglamento 4860 conocido como el Reglamento de Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Estas y la Zona Marítimo Terrestre.

El Artículo 16 del Reglamento 4860 dispone lo siguiente:

"[d]urante una situación de emergencia para la cual se requiera acción rápida e inmediata para impedir o eliminar cualquier amenaza seria e inmediata a la salud, seguridad, vida, propiedad, o medio ambiente natural, el Departamento podrá aprobar cualquier obra, reconstrucción o reparación, o parte de ésta, sin necesidad de previo otorgamiento de autorización o concesión, a tenor con el siguiente procedimiento:

- A. Se someterá una solicitud escrita al Departamento describiendo la localización y naturaleza de la obra, reconstrucción o reparación a realizarse. Se especificará por qué la misma es necesaria para la protección de la salud, seguridad, vida, propiedad, o del medio ambiente natural. Acompañará la solicitud una declaración escrita de cualquier organismo público [tal como Oficina de Emergencias Municipal o Estatal; aunque si el Gobernador ha declarado una Emergencia en las costas de dicho municipio, no sería necesario presentar la comunicación de la Oficina de Emergencias] certificando que existe una situación de emergencia y especificando por qué la obra, reconstrucción, reparación, o parte de ésta, propuesta es





necesaria para evitar o eliminar una amenaza seria e inmediata a la salud, seguridad, vida, propiedad, o medio ambiente.

- B. La Aprobación de Emergencia será por escrito y especificará el ámbito y extensión de las actividades necesarias para confrontar y subsanar la emergencia.
- C. Al cesar la necesidad para realizar la actividad de emergencia, cesará, de igual manera, cualquier acción tomada al amparo de la presente sección, hasta tanto se haya dado cumplimiento a las disposiciones aplicables del presente Reglamento. Ausente una extensión escrita del Secretario, el tiempo para realizar cualquier labor de emergencia en ningún caso podrá exceder de treinta (30) días.
- Ch. En todos los casos cubiertos por esta sección, la persona que realiza la labor de emergencia tendrá que solicitar una autorización o concesión, dentro de los treinta (30) días de la Aprobación de Emergencia a tenor con las disposiciones del Artículo 5 [Re: Solicitudes de Autorizaciones y Concesiones], a no ser que el Secretario, por escrito, conceda una extensión de tiempo. Luego de revisada la solicitud, el Departamento podrá requerir aquellas modificaciones en el trabajo de emergencia que estime necesarias.
- D. El Secretario podrá hacer notificaciones y conceder autorizaciones verbales en aquellas situaciones de emergencia en que no sea factible dar notificación y autorización escrita."

El 11 de abril de 2023 se emitió la OE-2023-009. Esta Orden Ejecutiva fue expedida para declarar una emergencia como consecuencia de los efectos de la erosión costera en la isla e implementar medidas de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia ante el riesgo de daños, pérdidas o amenazas para la vida, salud, seguridad de los residentes, así como a la propiedad pública o privada. Manifiesta el DRNA que pesar de que el P. de la C. 281 tiene un propósito loable requeriría asignaciones presupuestarias para sufragar la intervención de DRNA, sin solicitud previa en situaciones de emergencia.

El DRNA expresa que respalda la aprobación de la medida solicitando que se considere que se incluya una asignación presupuestaria.





### **Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa**

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (en adelante "OPAL") señaló que el P. de la C. 281 tiene como propósito enmendar las facultades y poderes del Secretario del DRNA para que se promueva reglamentación que facilite la intervención en situaciones de emergencia causadas por la erosión costera. La OPAL determinó que la medida no tiene impacto fiscal sobre el Fondo General ni al DRNA, "salvo el costo inherente a la promulgación de la reglamentación".

La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales tuvo la oportunidad de examinar el Proyecto de la Cámara 281 y de los memoriales explicativos sometidos por el DRNA y la OPAL, y reconoce que la medida persigue atender un asunto de alto interés público relacionado con la erosión costera y los efectos cada vez más notorios del cambio climático sobre las zonas marítimo-terrestres de Puerto Rico. La protección de la vida, la propiedad y los recursos naturales constituye un deber ineludible del Estado, particularmente ante el deterioro acelerado que experimentan múltiples municipios costeros y la necesidad de implantar medidas de adaptación y resiliencia que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.

Durante el proceso legislativo quedó evidenciado que la erosión costera representa uno de los mayores retos ambientales que enfrenta Puerto Rico. Conforme expuso el DRNA, este fenómeno responde a una combinación de factores naturales y antropogénicos y afecta, en mayor o menor grado, a prácticamente todos nuestros municipios costeros. No obstante, el DRNA identificó como áreas de atención prioritaria municipios como Cabo Rojo, Rincón, Aguadilla, Hatillo, Arecibo, San Juan, Carolina, Loíza, Culebra, Vieques y Salinas, donde la magnitud del deterioro requiere intervenciones inmediatas para proteger tanto los recursos naturales como la infraestructura y las comunidades aledañas.

La Comisión coincide con el DRNA en cuanto a que la política pública dirigida a enfrentar la erosión costera debe sustentarse en estrategias científicas y de manejo integral del litoral que incluyan, según las circunstancias particulares de cada área, medidas para recuperar playas, proteger la línea de costa, promover la relocalización planificada de infraestructura vulnerable cuando resulte necesario y permitir que determinados procesos naturales continúen su curso cuando ello represente la alternativa ambientalmente más adecuada. Estas actuaciones deben responder a criterios técnicos y no limitarse exclusivamente a la construcción de estructuras de protección, pues la experiencia ha demostrado que determinadas obras pueden generar efectos adversos en otros segmentos de la costa.

De igual forma, el memorial explicativo del DRNA demuestra que actualmente existe un mecanismo reglamentario para atender situaciones de emergencia mediante el



Reglamento Núm. 4860, el cual faculta al Departamento a autorizar obras de emergencia cuando exista una amenaza seria e inmediata para la salud, la seguridad, la vida, la propiedad o el ambiente natural, siempre que se cumpla con el procedimiento allí establecido. Dicho reglamento contempla la posibilidad de emitir autorizaciones de emergencia, incluso verbales cuando las circunstancias así lo ameriten, establece un término para la ejecución de las labores y exige posteriormente la radicación de las correspondientes solicitudes de autorización o concesión. De igual forma, la Orden Ejecutiva OE-2023-009 declaró una emergencia relacionada con la erosión costera e instruyó la implantación de medidas dirigidas a la prevención, mitigación, adaptación y resiliencia frente a este fenómeno.

No obstante, aun cuando la intención de la medida resulta meritoria, la Comisión entiende que conferir una facultad general para intervenir sin solicitud previa requiere armonizarse cuidadosamente con el marco jurídico y reglamentario que actualmente rige la evaluación de proyectos en la zona marítimo-terrestre. Las actuaciones de emergencia no pueden desvincularse de los procesos de planificación ambiental ni de las competencias que el ordenamiento jurídico reconoce a otras entidades con jurisdicción sobre este tipo de proyectos, particularmente cuando las intervenciones puedan implicar movimientos de terreno, construcción de estructuras, obras de ingeniería o actuaciones sujetas a permisos y autorizaciones especializadas.

En ese contexto, la Comisión estima indispensable que cualquier intervención de emergencia que eventualmente desemboque en obras permanentes o proyectos de construcción continúe siendo objeto de evaluación y coordinación interagencial con aquellas entidades que poseen jurisdicción legal sobre dichos procesos. Entre ellas se encuentran la Junta de Planificación, como organismo rector de la planificación territorial y de la política pública de uso de terrenos; la Oficina de Gerencia de Permisos, en lo concerniente a la evaluación y expedición de los permisos correspondientes conforme al ordenamiento vigente; y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, cuando las actuaciones propuestas incidan sobre aguas navegables, humedales, estructuras costeras u otras áreas sujetas a jurisdicción federal. La participación de estas entidades resulta esencial para garantizar que las medidas adoptadas respondan tanto a criterios de seguridad y protección ambiental como al cumplimiento de los requisitos estatales y federales aplicables.

La Comisión también tomó conocimiento de la postura fiscal presentada por la OPAL, la cual concluyó que la medida no tendría un impacto significativo sobre el Fondo General ni sobre el presupuesto del DRNA, salvo aquellos costos inherentes a la promulgación de la reglamentación necesaria para implantar las enmiendas propuestas. Sin embargo, dicha apreciación debe evaluarse conjuntamente con las expresiones del propio DRNA, el cual advirtió que la implantación efectiva de la facultad propuesta requeriría recursos fiscales adicionales para atender las intervenciones de emergencia que la agencia tendría que realizar de oficio, razón por la cual recomendó que cualquier



aprobación de la medida estuviera acompañada de una asignación presupuestaria que permitiera cumplir adecuadamente con las nuevas responsabilidades.

Esta Comisión considera que la diferencia entre ambas posturas evidencia que la medida no desarrolla un mecanismo claro para sufragar las intervenciones que el DRNA estaría obligado a realizar ni establece criterios objetivos para determinar el alcance operacional de dichas facultades. De igual forma, la propuesta legislativa tampoco delimita adecuadamente la coordinación con las demás agencias estatales y federales que ejercen jurisdicción concurrente sobre las obras de mitigación costera, lo que podría generar conflictos administrativos, duplicidad de funciones y dificultades en el cumplimiento de los requisitos ambientales y de permisos aplicables.

En consecuencia, aun reconociendo la importancia de fortalecer la capacidad del Estado para responder con agilidad ante eventos de erosión costera y compartiendo la necesidad de continuar desarrollando mecanismos de prevención, mitigación y resiliencia, esta Comisión entiende que el P. de la C. 281 requiere una revisión sustancial que armonice las facultades del DRNA con el marco regulatorio vigente, garantice la disponibilidad de recursos presupuestarios para su implantación y preserve la intervención coordinada de la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en aquellos proyectos de construcción o mitigación que, por disposición de ley o reglamentación, se encuentren bajo sus respectivas jurisdicciones.

Por las razones antes expuestas, y considerando las observaciones formuladas por el DRNA y la OPAL, esta Comisión concluye que, en su redacción actual, la medida no provee un marco legal y administrativo suficientemente integrado para garantizar una implantación efectiva, fiscalmente responsable y coordinada con las demás entidades competentes. En consecuencia, esta Comisión no recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 281.

### **IMPACTO FISCAL MUNICIPAL**

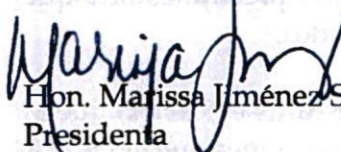
En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales certifica que el P. de la C. 281 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

### **CONCLUSIÓN**

La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación del P. de la C. 281.



Respetuosamente sometido,

  
Hon. Marissa Jiménez Santoni  
Presidenta

Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales